Påvirkning: loven, omdømmet og personalet. Hva kan Nordlys love, og hvem holder løftet?

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

SAKEN

Mandag 4. mai 2026 legger Ida fram teksten til Google-annonsen og nettsiden for ladepunkt. «Gratis befaring», men Nordlys fakturerer 1 200 kr i oppmøtegebyr hvis kunden ikke bestiller. «Ladepunkt fra 9 900 kr», uten merverdiavgift, og kabel og graving kommer alltid i tillegg. «Spar 10 000 kr i året med smart lading», som ingen har regnet på. Samme uke ringer en huseier og spør om Nordlys står i Elvirksomhetsregisteret, og hvem som er faglig ansvarlig. Kari: «Jeg vil ikke ha Forbrukertilsynet på tråden. Og kundene skal kunne stole på oss.»

BEGREPENE, REGLENE OG TALLENE

Markedsføringsloven

Hvor går grensen for hva vi kan si?

Boka sier at kommunikasjon på forbrukermarkedet ofte er preget av overdrivelser, og at markedsføringsloven (lov 9. januar 2009 nr. 2) setter grensen (9.2, kapittel 20). Fire paragrafer er viktige: § 6 forbyr urimelig handelspraksis. § 7 forbyr villedende handlinger. § 8 forbyr villedende utelatelser. § 3 krever at påstander om faktiske forhold kan dokumenteres. Forbrukertilsynet fører tilsyn (§ 32) og kan kreve dokumentasjon, forby praksisen og gi overtredelsesgebyr. Mot bedriftskunder gjelder god forretningsskikk (§ 25).

Regelen Testen: er det sant, kan du dokumentere det, og står alt kunden trenger å vite like tydelig som tilbudet?

I casen Idas utsagn: «Gratis befaring» (1 200 kr hvis kunden takker nei) rammes av § 6. «Spar 10 000 kr i året» rammes av § 7 og § 3. «Fra 9 900 kr» uten mva. og tillegg rammes av § 8. Kari vil ikke ha Forbrukertilsynet på tråden, og hun vil at huseieren skal stole på Nordlys når hun sjekker.

Faktapåstand eller overdrivelse

Hva må vi kunne bevise?

Påstander om faktiske forhold skal kunne dokumenteres når annonsen går (§ 3). Åpenbare overdrivelser som ingen tar bokstavelig, rammes ikke. Grensen går ved om kunden kan tro at påstanden er et faktum. Tall, sparebeløp og «best i test» er faktapåstander. Skriv aldri et tall i en annonse uten at regnestykket ligger i en mappe.

Regelen Kan kunden tro at det er et faktum? Da skal det kunne dokumenteres. Åpenbar overdrivelse: lov.

I casen «Oslo østs hyggeligste elektrikere»: åpenbar overdrivelse, lovlig. «Spar 10 000 kr i året med smart lading» (ikke regnet): ulovlig, § 3 og § 7. «Registrert i Elvirksomhetsregisteret. Fagbrev på alle montører»: sann faktapåstand, lovlig, og den sterkeste: kunden sjekker registeret, og der står Nordlys med Kari som faglig ansvarlig.

«Gratis»

Når er en gratis befaring virkelig gratis?

Forskriften om urimelig handelspraksis har en liste over praksis som alltid er urimelig etter § 6. Punkt 20: et produkt kan ikke kalles gratis hvis forbrukeren må betale noe annet enn den uunngåelige kostnaden ved å svare på tilbudet. Da er annonsen ulovlig uten noen videre vurdering.

Regelen Gratis er gratis for alle, også for den som takker nei. Ellers: alltid urimelig (punkt 20, § 6).

I casen Ida skrev «gratis befaring», men Nordlys fakturerer 1 200 kr i oppmøtegebyr hvis kunden ikke bestiller (casetall). Da er befaringen ikke gratis, og annonsen er ulovlig. Slik kan det stå: «Befaring 0 kr, uansett om du bestiller.» Eller: «Befaring 1 500 kr inkl. mva., trekkes fra prisen hvis du bestiller.»

Med eller uten merverdiavgift

Hvilken pris skal huseieren se?

Mot bedrifter oppgis prisen gjerne uten merverdiavgift, fordi de får avgiften tilbake. Mot forbrukere skal prisen være hel og med merverdiavgift (prisopplysningsforskriften, kapittel 3). Det som alltid kommer i tillegg, må stå like tydelig som prisen, ellers er det en villedende utelatelse (§ 8).

Regelen Bedriftskunde: uten mva. er vanlig. Forbruker: hel pris med mva., og tillegg like tydelig som prisen.

I casen Ladepunkt i enebolig: 2 × 890 + 6 500 × 1,20 = 9 580 kr uten mva.; 9 580 × 1,25 = 11 975 kr inkl. mva. Montørtime 890 kr uten mva., 1 112,50 kr inkl. mva. Idas «fra 9 900 kr» var verken Nordlys' pris eller med mva. Omskrevet: «Ladepunkt ferdig montert fra 11 975 kr inkl. mva. Kabel over 10 meter kommer i tillegg etter prisliste.»

Omdømmet og bransjen

Hvem kontrollerer annonsen, og hvem kontrollerer elektroforetaket?

Omdømmet er markedskommunikasjonens første mål, og omtale kan ikke kjøpes. Bedriften påvirker omtalen ved å respektere loven, praktisere god forretningsskikk og fortelle om det. To tilsyn: annonsen kontrolleres av Forbrukertilsynet etter markedsføringsloven; retten til å drive elektroarbeid kontrolleres av det lokale eltilsynet (DLE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) etter forskriften om elektroforetak og kvalifikasjonskrav (FEK).

Regelen Annonsen kan bare si det som er sant. Den som er registrert og har fagbrev på montørene, bør skrive det der kunden leter.

I casen Foretaket skal stå i Elvirksomhetsregisteret, og faglig ansvarlig skal være fast ansatt i full stilling og til stede (FEK § 7). DLE skal revidere 35 % av elvirksomhetene hvert år (DLE-instruks 2026). Forbrukerrådgiverne (Smarte Penger) sier: hent tre tilbud, og sjekk at firmaet står i Elvirksomhetsregisteret. I Etablering av el-bedrift er registreringen og hvem som er faglig ansvarlig det første på nettsiden; i boligprosjektet er samsvarserklæringen det kunden sitter igjen med.

Personalet

Hvorfor er montøren en del av budskapet?

Bedriftens prestasjoner avhenger av hvordan de som gjør jobben, opptrer (9.12). To sett egenskaper er viktige. Kunnskap og kompetanse: formell kompetanse er utdanning og praksis med papir, som fagbrev; realkompetanse er det personen faktisk kan. Holdninger og atferd: innstillingen til kunden og arbeidet, og hvordan personen oppfører seg.

Regelen Kompetanse bestemmer hva personalet gjør. Holdninger og atferd bestemmer hvordan det gjøres.

I casen To montører med samme fagbrev og samme realkompetanse (lading og smarthus). Montør A rydder, forklarer og kommer klokka sju: kunden sier «Bruk Nordlys». Montør B kommer klokka ni og lar kabelrester ligge: «Aldri igjen». Nordlys har 12 montører og 2 lærlinger; hver av dem er i kundens gang mange ganger i året, flere kontakter enn alle brevene og annonsene til sammen.

Intern markedsføring

Hvordan får montørene vite hva bedriften lover?

Intern markedsføring er tiltak som påvirker bedriftens egne ansatte, særlig dem med kundekontakt (9.13): kunnskap, kompetanse, holdninger og atferd. Målene er å øke kompetansen, øke motivasjonen og styrke rekrutteringen. Interaktiv markedsføring skjer i møtet mellom den ansatte og kunden, der de påvirker hverandre.

Regelen Ekstern: bedrift → kunder. Intern: bedrift → ansatte. Interaktiv: ansatte ↔ kunder (figur 9.3).

I casen Dagen etter brevet spør en beboer montøren: «Dere skal visst lage ladeanlegg for oss?» Vet han ingenting, virker Nordlys mindre kompetent. Oppstartsmøtet før brevet er intern markedsføring: 14 × 640 = 8 960 kr i kalkylen, lite ekstra når timene står ledige.

Ordene i bransjen og i boka

Reklame	Annonse, Google-annonse, betalt innlegg, «boost»
Personlig salg	Befaring, kundebesøk, salgsmøte, oppfølging
Salgsfremmende tiltak	Kampanjepris, tilbud, demo
Direktemarkedsføring	Nyhetsbrev, e-postutsendelse, brev til styrene
Omtale (PR, public relations)	Omdømme, anmeldelser, Google-anmeldelser, «jungeltelegrafen»
Kontaktpris	Pris per visning, CPM (pris per tusen visninger)
Henvendelser (9.6)	Leads, forespørsler, tilbudsforespørsler
Kampanjebudsjett	Markedsbudsjett, mediebudsjett

På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord (venstre kolonne).

DOMMEN

SVARET

Tre av Idas fem utsagn er ulovlige: «gratis befaring» (punkt 20, § 6), «fra 9 900 kr» (§ 8 og prisopplysningsforskriften) og «spar 10 000 kr» (§ 3 og § 7). Huseieren skal se 11 975 kr inkl. mva. Det sanne står igjen: registrert i Elvirksomhetsregisteret og fagbrev på alle montører. Og budskapet bæres av de 12 montørene og 2 lærlingene i kundens gang; det kunden er lovet, må montøren vite. Hele kapittel 9: det du mente, er ikke det kunden forsto; virkemiddelet velges etter kunden og pengene etter hva henvendelsen er verdt; og det kunden opplever, er det hun forteller videre.

OPPGAVE OG LESING

Oppgave 1B i arbeidsboka (LØM-appen → Markedsføring kapittel 9 → Filer → MA09_Pavirkning_Oppgaver_v6.xlsx).

Les Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 9: 9.2 (overdrivelser og loven), 9.10 (PR), 9.12 (personalets rolle) og 9.13 (intern markedsføring, figur 9.3). Kapittel 20 om markedsføringsloven.

Kan du forklare § 6, § 7, § 8 og § 3 i markedsføringsloven med eksempler, regelen om «gratis», hel pris med merverdiavgift, forskjellen på formell kompetanse og realkompetanse, og intern, ekstern og interaktiv markedsføring.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 9. Markedsføringsloven (lov 9. januar 2009 nr. 2) §§ 3, 6, 7, 8, 25 og 32; forskrift om urimelig handelspraksis, punkt 20; prisopplysningsforskriften, kapittel 3 (Lovdata). Forbrukertilsynet: veiledning om markedsføring av salg og betingede tilbud, 17.03.2025. DSB: instruks for DLE 2026 og presiseringen om faglig ansvarlig (hentet 22.10.2026). Smarte Penger: kjøpeguide «Elektriker». Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er tenkte casebedrifter; tallene står i faktaarket, og besøk, brev, annonser, henvendelser og Idas utsagn er casetall. Versjon 8, oktober 2026.